

SESION ORDINARIA

123-2022

Sesión ordinaria número 123-2022 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de Tucurríque, al ser las 18 horas con 30 minutos del 22 de noviembre de dos mil veintidós.

Con la asistencia de los señores (as):

Presidente Municipal: José Carlos Vindas Ureña.

Síndica Suplente: Lis Amadelys Morales Rodríguez,

Concejales Propietarios: Mario Moya Sánchez, Silvia Ortiz Sánchez y Andrea Sánchez Vega.

Concejales Suplentes: Carlos Fonseca Brenes y Cristopher Sánchez Corrales.

Intendente Municipal: Wilberth Quirós Palma-Intendente Municipal.

Vice Intendenta Municipal: Rocío Portuguese Araya-Vice intendenta Municipal

Ausencias justificadas.

Héctor Agüero Luna-Concejal Propietario.

Laura Calvo Pérez-Concejal Suplente.

Martín Salas Casasola-Concejal Suplente.

Ausencias injustificadas.

No hubo

Secretaria: Hazel Saborío Calderón

Visitantes: No hubo

Oyentes: No hubo.

Artículo I.

Orden del Día

Artículo I. Orden del día

Artículo II. Apertura de la sesión

Artículo III. Comprobación de quórum

Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Artículo VI. Lectura de Correspondencia

- 1 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes
- 2 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores
- 3 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal
- 4 Artículo X. Asuntos Varios
- 5 Artículo XI. Acuerdos

6

7

8

9 El señor Vindas, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
10 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
11 unánime.

12

13

14 El señor Vindas presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
15 determina que el mismo está completo.

16

17

18

19 No hubo.

20

21

22

23 Este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Vindas Ureña, Calvo Pérez quien
24 ejerce como propietaria debido a la ausencia del señor Agüero Luna, Moya Sánchez, Ortiz
25 Sánchez y Sánchez Vega, acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar el acta de la
26 sesión ordinaria n°122-2022 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

27

28

29

1 **1. Oficio 20150, suscrita por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro** “Se les reitera lo indicado
2 mediante el oficio n.º DFOE-LOC-1996 (16641) de 14 de octubre de 2022, sobre la necesidad
3 de mantener informado al Órgano Contralor cada mes, del avance de las gestiones para
4 garantizar el nombramiento definitivo del titular de la Auditoría Interna de esa Municipalidad sin
5 que, para ello, medie un requerimiento expreso; ya que, a la fecha, no se ha recibido detalle
6 de ningún progreso.

7 Por lo anterior, y como parte del seguimiento se les solicita **nuevamente**, se informe sobre las
8 acciones necesarias para concretar el nombramiento del titular de la Auditoría Interna de
9 manera indefinida, de conformidad con lo establecido por la Ley General de Control Interno
10 (LGCI)¹ y los *Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas*
11 *ante la CGR (Lineamientos)*²; **remitiendo los avances correspondientes de manera**
12 **mensual al Órgano Contralor, sin que para ello, medie un requerimiento expreso;**
13 cumpliendo a cabalidad con lo programado en su cronograma, para garantizar el
14 nombramiento del titular de la Auditoría Interna de esa Municipalidad en el menor tiempo
15 posible. En la coyuntura actual, por razones de salud pública y para disminuir el riesgo de
16 contagio del Coronavirus (COVID-19), adquiere especial relevancia la presentación de
17 documentos por medio del correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr, utilizando
18 documentos con firma digital³, los cuales tienen la misma validez que los físicos firmados, o
19 en su defecto, presentar los documentos que no sea posible tramitarse por medio digital, en la
20 plataforma de servicios, ubicada en la planta baja del edificio principal del Órgano Contralor.
21 Por otra parte, si dentro de los archivos que se envían existe alguna información de carácter
22 confidencial, así deberá advertirlo y mencionar el fundamento legal por el que ostenta esa
23 condición.”

24 ➤ La señora Vice Intendente menciona que con respecto a la auditoria ella ha estado
25 intentando trabajar pero que con el internet que tienen no se puede, ya que la mayor
26 parte del día están sin internet, de igual forma sucede con el tema de las exoneraciones
27 de los vehículos municipales, sin internet estos temas no se pueden trabajar y de
28 hacerlo es con los datos personales.

- 1 ➤ El señor Vindas consulta si habrá alguna forma que el intendente delegue o autorice a
2 alguien para que asista al ICE para que arreglen el internet, porque si le preocupa por
3 el atraso que se está teniendo administrativamente. Si hay 7 que utilizan la computadora
4 serian 8 megas para cada uno y se podría trabajar, pero en este caso no está
5 funcionando el internet, y ya se hizo la medición y solamente habían 3 megas cuando
6 solamente estaba la Vice Intendenta lo cual no está llegando ni la mitad de megas por
7 las que se está pagando. Aconseja que si el ICE no soluciona el problema buscar alguna
8 institución lo cual nos brinde el internet de calidad y sin tanto problema.
9 Al respecto, el señor Intendente manifiesta que el miércoles realizará las gestiones
10 correspondientes.
11

12 **2. Nota suscrita por Clemencia Vásquez Alvarado** “En mi condición de vecina, al igual que
13 todos ustedes, nos vemos seriamente afectados con el deplorable estado en el que se
14 encuentra la carretera en el sector conocido como **“la cuesta donde Amelia”**.
15 Algunos porque vivimos al oeste del sector, otros porque tienen sus parcelas, pero todos,
16 absolutamente todos, nos vemos afectados con esta situación. Aunque sabemos que ya casi
17 entra el verano, y la situación mejora un poquito, no podemos atenernos pues sabemos que
18 después del verano viene nuevamente el invierno y año con año, la situación lejos de
19 solucionarse se agrava aún más. Adicional a lo anterior, debemos de aprovechar el verano
20 para realizar los trabajos civiles que necesita este sector.
21 No es un relleno de lastre que se soluciona, pues todos sabemos que el material se lava con
22 las primeras lluvias inmediatamente. El relleno debe ir complementado con alcantarillas y
23 drenajes, aspecto que nos motiva a solicitarle una colaboración para la solución o al menos
24 aminorar este problema. Recurrimos a su persona, pues sabemos de su generosidad y que
25 esta afectación le incumbe directamente.”

- 26 ➤ El señor Vindas indica que con respecto a la nota que se dirigió al consejo, no nos
27 corresponde a nosotros, que no está dentro de la jurisdicción de este consejo.
28 ➤ El señor Moya debate con el señor Vindas que a él le parece que si forma parte del
29 consejo.

- 1 ➤ El señor Vindas y la señora Ortiz le indican al señor Moya que no les corresponde a
2 ellos que corresponde a la Municipalidad de Paraíso. Por lo cual el consejo acuerda
3 enviar una nota en donde se le indique que no está dentro de la jurisdicción.

4 **ACUERDO 1°**

5 Con respecto a la nota dirigida al Concejo Municipal del Distrito de Tukurrique el día 17 de
6 noviembre del 2022, suscrito por la señora Clemencia Vásquez Alvarado, en relación al estado
7 en el que se encuentra la carretera en el sector conocido como **“la cuesta donde Amelia,**
8 ubicado en la localidad de San Miguel, este Concejo acuerda por unanimidad de los presentes
9 comunicarle que el sector afectado al que se refiere no está dentro de la jurisdicción de este
10 concejo, por lo cual no se le puede brindar la ayuda. En este caso le corresponde hacerle la
11 solicitud a la Municipalidad de Paraíso, puesto que es a quienes les corresponde esa
12 jurisdicción. **ACUERDO EN FIRME**

13
14 **3. Nota suscrita por Wilberth Quirós Palma-Intendente Municipal** “Me refiero al acuerdo
15 de la sesión ordinaria número 122-2022, celebrada por este Concejo Municipal del distrito de
16 Tukurrique, el día 15 de noviembre del 2022, al ser las 18:30 horas.

17 En dicho oficio ACUERDO 1 se me solicita, proceder con el acto de colocar los sellos
18 correspondientes, al Restaurante Don Luis, ubicado en las instalaciones del Centro Turístico
19 Don Luis, a partir del recibo de esta notificación y ordenar el cierre del negocio, por motivo que
20 según el Concejo Municipal del distrito de Tukurrique, en la Feria Nacional del Pejibaye,
21 Edición 30 llevada a cabo en dichas instalaciones, la arrendataria de dicho negocio, Arlyn
22 Marín Rivera, Realizó la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en la vía
23 pública, es decir en el parqueo de las instalaciones del Centro Turístico, infringiendo de esta
24 forma en lo establecido en la Ley Reguladora y Comercialización de bebidas con contenido
25 alcohólico, por tanto, el municipio como responsable de velar por el cumplimiento de esta ley,
26 ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar atenta nota a la señorita Arlyn Marín Rivera,
27 arrendataria del Restaurante Don Luis, indicándole que esta ayuntamiento resuelve imponer
28 una sanción y suspender por el término de 15 días naturales a partir del recibo de está

1 notificación la venta de bebidas con contenido alcohólico y ordenar el cierre del negocio.

2 ACUERDO EN FIRME.

3 Después de analizar el presente caso, es notorio que el CONCEJO MUNICIPAL DEL
4 DISTRITO DE TUCURRIQUE, ya calificó el hecho y sanciona la falta en contra del
5 administrado, sin motivarse en lo establecido por nuestro Ordenamiento Jurídico, el cual, busca
6 la verdad real de los hechos y en respeto se los derechos del administrado.

7 El artículo 214 del Procedimiento Administrativo, de la Ley General de la Administración
8 Pública establece:

9 1. El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor cumplimiento posible de los
10 fines de la Administración; con respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimos
11 del administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

12 2. Su objeto más importante es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de
13 motivo al acto final.

14 En el presente acuerdo notamos que ya se calificaron los hechos, violándose así Debido
15 Proceso y el Derecho de Defensa, con la orden que emanó el CONCEJO MUNICIPAL DEL
16 DISTRITO DE TUCURRIQUE, sobre la colocación de los sellos correspondientes y el cierre
17 del negocio que nos ocupa.

18 El Debido Proceso como derecho fundamental garantiza al administrado la protección a su
19 derecho defensa. En el ámbito administrativo, es precisamente cuando las actuaciones de la
20 administración Pública pueden producir daño, la supresión de un derecho o la imposición de
21 sanciones. Los numerales 39 y 41 Constitucional proporcionan amparo al administrado y exige
22 que la Administración realice una alegación expresa y motivada de los cargos o conductas que
23 se le reprochen. En el presente caso, no se le está notificando al administrado, para que realice
24 su descargo de las pruebas, se le está notificando la sanción de suspender por el término de
25 15 días naturales a partir del recibo de esta notificación la venta de bebidas con contenido
26 alcohólico y ordenar el cierre del negocio. En otro orden de ideas, la infracción ya fue impuesta,
27 los hechos ya fueron debidamente calificados por el Concejo Municipal, en forma arbitraria y
28 violando los derechos fundamentales constitucionales.

1 Es importante recalcar que, en lo concerniente al contenido del derecho del debido proceso,
2 sean señalado los siguientes elementos esenciales, como integrantes del debido proceso: a)
3 Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) Derecho a ser oído y
4 oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda
5 pertinentes; c) Oportunidad para el administrado para preparar su alegación, lo que incluye
6 necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos vinculados
7 con la cuestión que se trate ; d) Derecho del administrado de hacerse representar y asesorar
8 por abogados, técnicos y a otras personas calificadas; e) Notificación adecuada de la decisión
9 que dicta la administración, y de los motivos en que ella se funde; y, f) Derecho del interesado
10 de recurrir la resolución dictada. De ellos se derivan, a su vez, principios tales como el de
11 intimación, el de imputación, los de amplitud, legitimidad, inmediación y valoración razonable
12 de la prueba y los de fundamentación.

13 Por tanto y con fundamento en lo expuesto, el suscrito INTENDENTE MUNICIPAL, no procede
14 a acatar la orden manifiesta, en el ACUERDO 1 de la Sesión Ordinaria número 122-2022,
15 celebrada por este Consejo Municipal del Distrito de Tucurrique, el día 15 de noviembre del
16 2022, al ser las 18:30 horas, la cual, deviene en detrimento del Orden Jurídico, hecho que
17 generaría a todas luces, una posible demanda legal en contra de esta Municipio.”

18 ➤ El señor Intendente Municipal indica que todo proceso debe ir de acuerdo con la ley y
19 cuando hay irregularidades se deben de notificar. Por este motivo no acato el acuerdo
20 anterior. Ya es la segunda vez que tenemos un inconveniente como este con la señora
21 Arlyn pero para acatar este tipo de acuerdo se debe un proceso, en el cual debe haber
22 un expediente foliado siempre donde se ratifique los actos, pero no podemos proceder
23 en contra sin tener fundamentos, yo no lo hice por mi yo hable con el señor Vindas, pero
24 decidí no meter metí en problemas al municipio y hoy tome un acuerdo en donde se les
25 notificara de los inconvenientes que se han venido presentando por lo cual se le va a
26 notificar.

27 ➤ El señor Intendente indica que se debe hacer una notificación por acuerdo del consejo
28 basado en el expediente lo cual se le presente a la señora Arlyn.

- 1 ➤ El señor Vindas indica que, si tiene expediente lo cual se logró observar que no tienen
2 problema, que anteriormente se les envió una notificación lo cual no han hecho caso
3 omiso, en donde se les indicó que no podían vender licor fuera del local y aun así no
4 han acatado las instrucciones por esto se debe proceder de la manera correcta.
- 5 ➤ El señor Vindas indica que hay que proceder de la mejor manera que hay que tomar el
6 acuerdo en donde se notifica que por esto y esto se le dan 15 días donde se justifique
7 el acto y si no procederá a cerrar el local.
- 8 ➤ El señor Intendente menciona que también hay otras opciones se puede hacer una
9 multa en lugar de cerrar.
- 10 ➤ La señora Vice Intendenta le indica al señor Intendente que no podemos multar sin
11 reglamento.
- 12 ➤ La señora Intendente menciona que uno de los regidores envió un video en donde se
13 prueba que se da la venta del licor en lugar público.
- 14 ➤ El señor Vindas indica que sí que él tiene pruebas y no tiene miedo de presentarlas y si
15 se debe ir a pleito legal se va.
- 16 ➤ La señora Vice Intendenta indica que se le debe describir a la secretaria desde que
17 fecha se debe de notificar a la arrendataria de los problemas presentados, que se
18 encuentran en el expediente.
- 19 ➤ El señor Vindas recalca que anteriormente se les notifico el cierre, pero nunca se
20 procedió a poner sellos los cuales ellos no cerraron, ellos continuaron sus funciones.
21 Por lo tanto, se debe derogar el acuerdo anterior y redactar otro donde se especifique
22 el inconveniente con sus funciones.

23 24 **ACUERDO 2° inciso a)**

25 Tomando en cuenta que en la sesión ordinaria número 122-2022, de fecha 22 de octubre este
26 ayuntamiento había acordado enviar una nota a la señorita Arlyn Marín Rivera, arrendataria
27 del Restaurante Don Luis indicándole que este ayuntamiento resuelve poner una sanción y
28 suspender por el termino de 15 días naturales a partir del recibo de esta notificación la venta
29 de bebidas alcohólicas y ordenar el cierre del negocio, por tanto:

SESION ORDINARIA N°123-2022 / 22/11/2022

1 Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes derogar el acuerdo 1°,
2 artículo VI, de la sesión ordinaria número 122-2022 del 22 de octubre del 2022. **ACUERDO EN**
3 **FIRME.**

4 **ACUERDO 2° inciso b)**

5 Este Concejo Municipal basado en la nota enviada por el señor Wilberth Quirós Palma, en la
6 que hace referencia al acuerdo de la sesión ordinaria número 122-2022, celebrada por este
7 Concejo Municipal del distrito de Tucurrique, el día 15 de noviembre del 2022, al ser las 18:30
8 horas, se acuerda notificar a la señorita Arlyn Marín Rivera- Arrendataria del Bar y Restaurante
9 Don Luis indicándole que basado en el expediente y las constantes infracciones a la ley
10 cometidas y la reciente en cuanto a que existe un supuesto de que se realizó la venta de licores
11 en área pública, durante la Feria Nacional del Pejibaye, se le concede un término de diez días
12 hábiles para que presente ante este ayuntamiento el descargo a esta reciente infracción, caso
13 contrario que no se cumpla con lo solicitado se procederá de conformidad con la ley.

14

15 **4. Oficio N°106-2022, suscrita por Ingeniero Alonso Alvarado Calvo** “Sirva la presente para
16 saludarles muy respetuosamente y al mismo tiempo solicitarles el análisis de las ofertas
17 propuestas para el proceso de licitación 2022-LA-04-JVD/Construcción de Oficinas de la
18 UTGVD, las cuales se encuentra adjuntas en cuadros resumen para su revisión.

19 Es importante mencionar que para este proceso de licitación se invitaron 9 empresas, las
20 cuales describo a continuación: B&M Constructora, Constructora JSR, Constructora
21 Inversiones San River, Miguel Cordero, Constructora RST, Constructora CONANSA,
22 Constructora Mapache, Constructora DINAJU y Servicios Profesionales Vega, de las cuales
23 solamente ofertó la empresa Servicios Profesionales Vega, tal como se observa en los cuadros
24 adjuntos.

25 ➤ El señor Vindas consulta a los regidores que si están de acuerdo con el proceso de
26 licitación. Lo cual todos de forma unánime indican que si están de acuerdo.

27

28 **ACUERDO 4°**

1 Este Concejo Municipal, basado en el **Oficio N°106-2022**, suscrito por el Ingeniero Alonso
2 Alvarado Calvo, ACUERDA por unanimidad de los presentes, adjudicar el proceso de licitación
3 2022-LA-04-JVD/Construcción de Oficinas de la UTGVD, a la empresa Servicios Profesionales
4 Vega, representante legal el señor César Vega Hernández, por ser la empresa que oferta y
5 cumple con todos los requerimientos técnicos formales solicitados en el cartel y que obtuvo la
6 mayor puntuación, acorde a lo presupuestado.

7 Por otra parte, se autoriza:

8 1. Al señor Intendente para que gire la orden de compra, confección y firma del contrato
9 del trabajo.

10 2. Al Ing. Alonso Alvarado Calvo-director de la UTGV, dar la orden de inicio de obras,
11 como el profesional responsable que se designa para la supervisión de trabajo. Se
12 deja claro que las observaciones que formule éste deberán ser de acatamiento
13 obligatorio por parte del Contratista. De igual forma se deberá presentar un informe
14 al finalizar las obras, para que los departamentos de Contabilidad y Tesorería
15 procedan con el pago del trabajo realizado.

16 3. Este compromiso debe deducirse de los renglones y códigos presupuestarios:

17 a) Construcción de Segunda Planta Edificio Municipal, 5.03.01.01.947.5.02.01.

18 Para un monto de ₡50.000.000,00 (cincuenta millones de colones con 0/100), preguntar

19 Esteban código presupuestario **ACUERDO EN FIRME**.

20

21 **5. Oficio N°107-2022, suscrita por Ingeniero Alonso Alvarado Calvo** “Sirva la presente para
22 saludarles muy respetuosamente y al mismo tiempo solicitarles el análisis de las ofertas
23 propuestas para el proceso de licitación 2022-LA-06-JVD, las cuales se encuentra adjuntas en
24 cuadros resumen para su revisión.

25 Es importante mencionar que para este proceso de licitación se invitaron 8 empresas, B&M
26 Constructora, Constructora JSR, Constructora Inversiones San River, Miguel Cordero,
27 Constructora RST, Constructora CONANSA, Constructora Mapache y Constructora DINAJU,
28 de las cuales solamente ofertaron las 3 empresas que se presentan en los cuadros adjuntos”

SESION ORDINARIA N°123-2022 / 22/11/2022

- 1 ➤ El señor Moya indica que si el sobrante de dinero se va a aprovechar y si en el mismo
2 camino.
- 3 ➤ El señor Vindas le indica que si lo que se va a realizar es un ajuste a cada uno de los
4 caminos para que se utilice todo el presupuesto.
- 5 ➤ El señor Intendente indica que en casi todos queda un saldo, lo cual se ajusta para
6 abarcar el presupuesto.
- 7 ➤ El señor Moya consulta que con respecto a El sitio Duán de donde a donde abarca el
8 lugar de trabajo.
- 9 ➤ El señor Intendente le indica que del tanque hacia arriba y eso es bacheo del tanque
10 hasta arriba.
- 11 ➤ El señor Vindas indica que en el Sitio Duán había presupuestado 35 millones, la
12 empresa está cobrando 30 millones por lo tanto queda un saldo de 5 millones lo cual se
13 le está metiendo en asfalto al mismo camino.
- 14 ➤ El señor Moya indica que si es para el mismo camino el saldo si está de acuerdo.
- 15 ➤ El señor Vindas explica nuevamente lo que indica el oficio que en todos los caminos se
16 hace un ajuste para abarcar mayormente el presupuesto. Que eso se le llama inyectar
17 presupuesto al mismo camino.

19 ACUERDO 5°

20 Este Concejo Municipal, basado en el **Oficio N°107-2022**, suscrito por el Ingeniero Alonso
21 Alvarado Calvo, ACUERDA por unanimidad de los presentes, adjudicar el proceso de licitación
22 2022-LA-06-JVD, a la empresa JSR R.L, representante legal el señor Julio Sánchez Rivera,
23 por ser la empresa que oferta y cumple con todos los requerimientos técnicos formales
24 solicitados en el cartel y que obtuvo la mayor puntuación, acorde a lo presupuestado.

25 Por otra parte, se autoriza:

- 26 1. Al señor Intendente para que gire la orden de compra, confección y firma del contrato
27 del trabajo.

2. Al Ing. Alonso Alvarado Calvo-director de la UTGV, dar la orden de inicio de obras, como el profesional responsable que se designa para la supervisión de trabajo. Se deja claro que las observaciones que formule éste deberán ser de acatamiento obligatorio por parte del Contratista. De igual forma se deberá presentar un informe al finalizar las obras, para que los departamentos de Contabilidad y Tesorería procedan con el pago del trabajo realizado.
3. Este compromiso debe de deducirse de los renglones y códigos presupuestarios:
4. El Bajo: Vías de Comunicación Terrestre, 5.03.02.01.908.5.02.02 un monto de ₡9.999.700,00 (nueve millones novecientos noventa y nueve mil setecientos colones con 0/100).
5. Sitio Dúan: Vías de Comunicación Terrestre, 5.03.02.01.950-954.5.02.02 un monto de ₡35.687.500,00 (treinta y cinco millones seiscientos ochenta y siete mil quinientos colones con 0/100).
6. Cacao: Vías de Comunicación Terrestre, 5.03.02.01.905.5.02.02 un monto de ₡43.962.750,00 (cuarenta y tres millones novecientos sesenta y dos mil setecientos cincuenta colones con 0/100).
7. Torre Dúan: Vías de Comunicación Terrestre, 5.03.02.01.909.5.02.02 un monto de ₡5.991.250,00 (cinco millones novecientos noventa y un mil doscientos cincuenta colones con 0/100).
8. Gavilucho: Vías de Comunicación Terrestre, 5.03.02.01.910.5.02.02 un monto de ₡2.996.000,00 (dos millones novecientos noventa y seis mil colones con 0/100).
9. Pisirí: Vías de Comunicación Terrestre, 5.03.02.01.955.5.02.02 un monto de ₡8.486.450,00 (ocho millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta colones con 0/100).
10. Calles Urbanas El Bochínche: Vías de Comunicación Terrestre, 5.03.02.01.951.5.02.02 un monto de ₡6.369.500,00 (seis millones trescientos sesenta y nueve mil quinientos colones con 0/100).
- Para un monto total de ₡113.520.150,00 (ciento trece millones quinientos veinte mil ciento cincuenta colones con 0/100). **ACUERDO EN FIRME.**

Artículo VII.

Asuntos de trámite Urgentes1

No hubo.

Artículo VIII.

Mociones de los señores Regidores

1-No hubo.

Artículo IX.

Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

1-Informe Vice Intendencia.

No hubo.

2-Informe Intendencia.

La intendencia propone la realización de dos proyectos, que se detallan a continuación:

Primer Proyecto:

Mejoras en el Cementerio – Presupuesto ¢5.411.000,00

1. Suministro de mesas para jardín de concreto

1.1 Se debe realizar la nivelación de terreno.

1.2 Se debe construir una losa de concreto de 2,00m por 2,00m, esta debe de poseer un espesor de 10,00cm y se debe de utilizar con concreto de resistencia 210 kg/cm2.

1.3 La mesa debe de incluir tres bancas de concreto.

2. Sistema de Agua Potable

2.1 Se debe instalar un sistema de agua potable a gravedad, el cual se conectará al sistema existente. Para ello se debe construir una red con las siguientes condiciones:

- Longitud total: 150,0m (incluidos los ramales)
- Profundidad a la que se debe colocar la tubería: 30,0cm
- Tubo PVC de ½ pulgada.
- Se construirán 5 ramales, donde cada uno presentara dos salidas con llaves de jardín al final, de los cuales se pueda conectar una manguera.

- El pago por esta actividad incluye todos los accesorios (llaves, te, uniones, codos y demás accesorios), la mano de obra, incluida la excavación.

3. Postes de Iluminación

3.1 Se deben suministrar cuatro postes de iluminación, los cuales deben contar como minio con dos lámparas led con su respectivo panel solar.

3.2 La altura mínima de cada poste debe ser de 3.0m y debe empotrarse al suelo mediante una forma autorizada por la administración.

Segundo Proyecto:

Construcción de Segunda Planta Comité de Deportes – Presupuesto: ₡7.000.000,00

Se propone construir una segunda planta sobre los antiguos camerinos de la plaza de deportes de Tucurrique, con la finalidad de liberar espacio en las actuales instalaciones del Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique.

La construcción tendrá un área aproximada de 20.0m², de los cuales se destinarán un área para servicio sanitario. Además, como parte del proceso de construcción se deben construir columnas de refuerzo utilizando perfiles metálicos, mismo material será utilizado para la construcción de entre piso, paredes y techos. Las paredes se realizarán con material liviano y el entrepiso será de concreto.

ACUERDO 1°

Este Concejo Municipal, acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar los proyectos presentados en el informe de Intendencia realizado por Wilberth Quirós Palma en donde propone la realización de dos proyectos: uno de mejoras en el cementerio y otro de construcción de una segunda planta para el comité de deportes.

Artículo X.

Asuntos Varios

1-Concejales.

1 **a) Concejal Sánchez Corrales:** El concejal menciona que con respecto al acta de junta
2 vial que se incluye en el acta de la sesión ordinaria 122-2022, indica que está en
3 desacuerdo ya que se había acordado un presupuesto para el Sitio Duán 60 millones,
4 pero el acta indica que son 30 millones. También comenta que siempre hay que
5 inspeccionar las obras de alguna u otra manera comprometerse todo para cuidar que
6 todo se esté realizando según lo acordado.

7 **b) Presidente del Concejo Municipal Vindas Ureña:** El presidente propone a la Vice
8 Intendente para que La Casa de la Cultura participe en una carroza para el festival de
9 la luz, ya que es un patrimonio del distrito y del cual se debe de valorar y dar a conocer
10 más a fondo. Destaca que el municipio ha tenido la oportunidad de colaborar con la
11 casa de la cultura en mantenimiento, perifoneo, transporte y préstamo de toldos.

12 **c) Vice Intendenta Portuguez Araya:** La Vice Intendenta con respecto a la propuesta del
13 presidente, agradece que se les tome en cuenta, pero indica que lamentablemente la
14 Casa de la Cultura no tiene presupuesto para poder realizar una carroza para el festival
15 ya que, funciona a base de patrocínios y el poco ingreso que se tiene se utiliza para
16 pagar los mantenimientos que se requieren mes a mes, destaca que este presente año
17 la Casa de la Cultura ha sido de proyección para darse a conocer y se espera que el
18 próximo año se empiecen a recibir entradas económicas que ayuden y beneficien a este
19 patrimonio. También enfatiza que se espera en algún momento tener más respaldo que
20 el que se ha tenido por parte de la Municipalidad del Distrito de Tucurrique para tratar
21 más aspectos sociales en común.

22 **d) Intendente Municipal Quirós Palma:** El Intendente expresa su preocupación con
23 respecto a la cantidad de ausencias a las Sesiones Ordinarias de cada semana por
24 parte del Concejal Propietario Héctor Agüero Luna, anteriormente se había
25 comprometido a asistir de manera regular ya que según él le habían concedido un
26 permiso en el trabajo para el día de la sesión, además no justifica de la manera correcta
27 solamente se justifica que no asiste por motivos laborales, lo cual el concejo debe de
28 tomar una decisión si sigue formando parte del Concejo Municipal o no. Por otro lado,
29 el Intendente Municipal indica que a todas las municipalidades excepto a la del Distrito

de Tucurrique ya les depositaron lo correspondiente al impuesto del cemento, con el deposito del distrito tienen un problema interno por un código que ellos tienen y el cual les está generando problemas. Este monto se indica que será depositado el 10 de diciembre del 2022, el mismo que se debe redactar una carta en donde se especifique como se va a invertir ese dinero.

ACUERDO 1°

Este Concejo Municipal basado en lo expuesto por el señor Intendente Municipal en cuanto a la situación de ausencias por parte del señor Agüero Luna, este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes enviar atenta nota al señor Héctor Agüero Luna – concejal Propietario de este municipio consultándole cuál es su posición con respecto su situación sobre la falta a las sesiones municipales, si ha considerado continuar siendo parte de este Concejo Municipal o renunciar a su cargo. **ACUERDO EN FIRME**

2-Junta Vial:

No hubo.

ARTÍCULO XI

ACUERDOS

ACUERDO 1°

Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes enviar atenta nota a la señora representante de la Red Conserva externándole nuestras disculpas del caso por el inconveniente acontecido en la última convocatoria a sesión, Asimismo, indicarle que, por múltiples ocupaciones de este Concejo Municipal, esta reunión se estará reprogramando a inicios del 2023 **ACUERDO EN FIRME.**

ACUERDO 2°

Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes llevar a cabo una mesa de trabajo el día **lunes 28 de noviembre a la 1p.m**, cuyo objetivo tendrá analizar y desarrollar más ampliamente este tema en conjunto con el tema relacionado con el tema expuesto por la

1 Auditora y también retomar también el tema del SICOP, expuesto en este oficio. Asimismo, se
2 convoque a esta mesa de trabajo al Ingeniero Alonso Alvarado Calvo al señor Intendente
3 Municipal Wilberth Quirós Palma. **ACUERDO EN FIRME**

4
5 Al ser las veinte horas con veintiocho minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión al
6 no haber más asuntos que tratar.

9	_____	_____
10	JOSE CARLOS VINDAS UREÑA	HAZEL SABORÍO CALDERÓN
11	PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL a.i

12 **ÚLTIMA LINEA**
